



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2022
מס' בקשה: 6/94/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

מבקשים	1	בנישתי משה
(נתבעים)	2	בנישתי שרה

נגד

משיבה	בבאני שולמית
(תובעת)	

החלטה

לפניי בקשה מטעם הנתבעים, לעיכוב ביצוע סעיף 83 לפסק הדין שניתן בתאריך 01.9.2024.

הרקע הרלבנטי לבקשה

1. ענייננו בבית משותף מרחוב דגור 25 בני ברק הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 25.10.1979, והמוכר כחלקה 7 בגוש 7361 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף בנוי ממבנה אחד בן ארבע קומות, סה"כ 16 תתי חלקות.

2. המשיבה, בבאני שולמית (להלן - "התובעת"), היא הבעלים הרשומים של דירה הידועה כתת חלקה מספר 12, המצויה בקומה השלישית בבית המשותף. המבקשים, בנישתי משה ושרה (להלן - "הנתבעים"), הם הבעלים הרשומים של דירה הידועה כתת חלקה מספר 16, המצויה בקומה הרביעית בבית המשותף, מעל לדירת התובעת.

3. ענייננו של ההליך שהתנהל בין הצדדים, בתביעה משולבת למתן צו עשה ונזיקין. במסגרת התביעה, התבקש המפקח על רישום מקרקעין להורות לנתבעים לתקן את הליקויים בדירתם, אשר נטען שגרמו לנזקים בדירת התובעת, למנות מומחה לעניין מצבו הקונסטרוקטיבי של הבניין; להורות לנתבעים לבצע הריסה בהתאם למסקנות המומחה, וכן תשלום בגין הנזקים שנגרמו לדירת התובעת לצורך השבת מצבה ומצב הבניין לקדמותם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2022
מס' בקשה: 6/94/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בתאריך 1.9.2024, ניתן פסק הדין בהליך שבכותרת (להלן - "פסק הדין"). בסעיפים 83-86 לפסק הדין, נקבע כך:

83. "משכך אני מורה לנתבעים להרוס על חשבונם את הבנייה שבוצעה על ידם בניגוד להיתר הבנייה, ובניגוד לתשריט הבית המשותף, באופן שבו הבית המשותף יחזור לקדמותו בהתאם לתשריט ולהיתרי הבנייה, וזאת בתוך 120 יום ממועד מתן פסק הדין (להלן - "המועד הקובע"). כך שעד המועד הקובע, תהיה התאמה מלאה בין דירת הנתבעים לתשריט הקיים בהיתר הבנייה האחרון בתיק הבניין שברשות המקומית. חוות הדעת של המומחה המוסכם היא חלק בלתי נפרד מפסק דין זה גם לצורך ביצועו.
84. הפעולות הדרושות לסילוק היד מהבנייה שביצעו הנתבעים, יבוצעו עד למועד הקובע ועל חשבון הנתבעים, יחד ולחוד, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ותקנותיו והן יבוצעו על ידי גורם מקצועי ומיומן בביצוע עבודות מעין אלו ובהתאם למפרט חומרים בכתב ולפי התקן הישראלי. העבודות יבוצעו בפיקוח מהנדס בנייה, אשר בתום ביצוע העבודות, יאשר בכתב את ביצוען.
85. יובהר כי חובת ביצוע פסק הדין עד למועד הקובע, המוטלת על הנתבעים, היא חובה עצמאית ונפרדת. ככל שהנתבעים, לא יקיימו את פסק הדין עד למועד הקובע, רשאית התובעת לפנות לרשות האכיפה כדי למנות בעלי מקצוע שיוציאו לפועל את ביצוע פסק הדין.
86. בתוך עשרה ימים מגמר ביצוע העבודות ההריסה וההתאמה בדירת הנתבעים, ימציאו הנתבעים לתובעת (באמצעות ב"כ התובעת) אישור בכתב מטעם הגורם שפיקח על ביצוע העבודות, בדבר השלמת ביצוע העבודות לפי המפורט בפסק הדין".

5. בתאריך 6.2.2025, הגישו הנתבעים את הבקשה שבכותרת, וביקשו לעכב את סעיף 83 לפסק הדין. בקצרה אציין, שבבקשה נטען שניתנה לנתבעים שהות של 120 ימים להתאמת הדירה לתשריט, ושהם אכן החלו בתהליך לקבלת היתר בנייה בעירייה (בקשה מס' 202401323) באמצעות אדריכל ושקבלת ההיתר נמצאת בשלבים מתקדמים והנתבעים מקווים שזה יינתן בהקדם. עוד נטען כי אופק תכנוני המצוי בהישג יד, מהווה עילה לעיכוב ביצוע פסק הדין. כן נטען כי ידוע שבעיריית בני-ברק לא היה מהנדס עיר במשך תקופה לא קצרה, ומשכך חל עיכוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2022
מס' בקשה: 6/94/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גם בטיפול מחלקת הנדסה בבקשות להיתרים. כן נטען, שמצבם הבריאותי של הנתבעים כפי שפורט בבקשה, וכן מצבם הכלכלי, מהווים גם הם משקל למאזני הצדק לשם היעדרות לבקשה. כן נטען, כי אף מאזן הנוחות פועל לטובתם שעה שמדובר בדירת במגורים של הנתבעים, לבסוף נטען כי הבית המשותף מצוי בהליך של פינוי בינוי, מה שיכול לייתר את כל הליך קבלת ההיתר, היות שממילא הבית המשותף עתיד להיהרס. לבקשה צירפו הנתבעים תצהיר, וכן מכתב מתאריך 30.12.2024 בחתימת האדריכל, מכתב מתאריך 1.1.2025 של חברה בתחום התחדשות עירונית, מסמכים רפואיים וכלכליים שמפאת צנעת הפרט, לא ראיתי מקום לפרטם.

6. בתאריך 26.2.2025, הגישה התובעת את התנגדותה לבקשה. בקצרה אציין שבתגובה נטען שפסק הדין לא קבע שיש להתחיל את הליך קבלת ההיתר כפי שטענו הנתבעים, מה עוד שהמומחה שעליו נסמך פסק הדין, קבע שלא ניתן להכשיר את הבנוי. כמו כן, קיים צו הריסה מיום 10.1.2024 שניתן ע"י כב' השופטת ציפורה גילוני. עוד נטען על ידי התובעת כי בירור שעשתה במחלקת ההיתרים בעירייה העלה כי הנתבעים הגישו בקשה לבנייה של חדרים מתוך דירתם אך לא צוין על ידם שמדובר ביחידות דיור שלמות שכבר קיימות ושיש עליהם שני צווי הריסה. כן נטען שחברת ההתחדשות העירונית שאותה ציינו הנתבעים בבקשתם, היא חברה שלא ביצעה ולו פרויקט אחד, ומשכך התובעת ועוד בעלי דירות בבית המשותף, סירבו לחתום על הסכם עם החברה. כן נטען שבניגוד לטענת הנתבעים, אף אחת משתי הבקשות להיתרים, אינה בהישג יד, ולמעשה אין כל התקדמות מעבר להגשת הבקשה. כן נטען שבניגוד לטענת הנתבעים בקשר עם מצבם הכלכלי - יש לנתבעים יחידות דיור נוספות בבית המשותף, והם בעלי הכנסה חודשית מכובדת. לפיכך ביקשה התובעת לדחות את הבקשה, לרבות הטלת סנקציות על הנתבעים.

דיון והכרעה

7. אקדים אחרית לראשית - לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ועיינתי בנספחים שצורפו לטענותיהם, החלטתי לדחות את הבקשה, להלן נימוקיי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2022
מס' בקשה: 6/94/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. כפי שכתבתי בהחלטתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 26/19 **שלמה סעידה נ' מנחם מאיר ראקוב** (נבו 31.07.2022), כלל ידוע הוא שכשסיים בית המשפט את מלאכתו במתן פסק דין, קם הוא מכסאו, ומשכך הדרך היחידה לשנות, להוסיף או להבהיר את פסק הדין היא על ידי פניה של ראש ההוצאה לפועל בדרך הקבועה בסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, או בדרך של תיקון טעות לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. פרט לכך, אין בדין כל הוראה המאפשרת לבית המשפט, אחרי שנתן את פסק הדין, להוסיף הוראות, הבהרות, תיקונים, או פירושים לפסק דינו [ע"א 498/89 **קאסם מחמד אבו-חסן נ' בעלי 120 חלקים ואחרים** (נבו 04.10.1994); ע"א 3459/94 I.P. Enterprises Inc. נ' **מילזון בע"מ**, נב(1) 273 (1998); בג"ץ 1154/06 **שמואל לס נ' ביה"ד הארצי לעבודה בירושלים** (נבו 13.09.2006)].

9. עיקרון סופיות הדיון, הוא עיקרון על בשיטת משפטנו, כך בשעה שניתן פסק דין, אין הערכאה שנתנה אותו, רשאית עוד לדון בו. ומרגע זה, קם מחסום, המונע כל התדיינות נוספת בנושא או בשאלה שהוכרעה במסגרתו. כל עוד פסק הדין עומד על כנו, מחייב הוא את הצדדים לו ביחס לכל קביעה עובדתית או משפטית הכלולה בו ואיש מהם לא יכול להעלות, במסגרת התדיינות אחרת ביניהם, טענה העומדת בסתירה לקביעה זו [ע"א 9551/04 **אספן בניה ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל**, בפסקה 13 (נבו 12.10.2009)].

10. אלא שלעיקרון יסוד זה, יש חריג מצומצם (מלבד החריגים שהוזכרו לעיל), יציר הפסיקה, במסגרתו נתונה לבית המשפט סמכות טבועה להאריך מועדים שנקבעו בפסק דין. חריג מצומצם זה מיועד למקרים יוצאי דופן שבהם עמידה על מועדים שנקבעו בפסק דין תוביל לתוצאה שקשה להשלים עימה וכדי למנוע אי צדק משווע. [ד"נ 22/73 **בן שחר נ' מחלב**, פ"ד כח (2) 89; רע"א 1233/91 **אהרון ג'רבי נ' הרצל בן דוד**, מה(5) 661 (1991); רע"א 7950/04 **מלון עדי אילת בע"מ נ' בנק לפיתוח התעשייה לישראל בע"מ** (נבו 05.09.2004); ע"א 230/87 **יצחק שקולניק נ' יגאל זכאי** פ"ד מו (3) 279, 285-286; רע"א 4088/14 **סנא בדיר נ' רשות מקרקעי ישראל**, בפסקאות יג-כ' (נבו 02.07.2014); בג"ץ 8887/06 **יוסף מוסא עבד א-ראזק אל-נאבות נ' שר הביטחון**, פסקה 11 (נבו 25.03.2012)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2022
מס' בקשה: 6/94/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. מקרים חריגים כאמור, הם לדוגמה, כאשר מתקיימות נסיבות שאינן בשליטת החייב המונעות ממנו לבצע את פסק הדין בזמנו [בר"מ 10823/07 **נור סטאר בע"מ** נ' **עמותת "פעולה ירוקה"** (נבו 30.12.2007) (להלן- "**נור סטאר**")]. [רע"א 3143/04 **וילאר נכסים** (1985) בע"מ נ' **קרמטיל אי. אל בע"מ**, פ"ד נח(6) 789 (2004)].

12. לא בנקל ייטה בית המשפט להאריך מועד לביצוע פסק-דין, שהרי אין זה אלא חריג לעיקרון היסוד בדבר סופיות הדיון. ודוק: אין המדובר אך בפרוצדורה, אלא במהות של ממש. הארכת מועד כזו פוגעת היא בעקרונות-יסוד, ובראשם עקרון ההסתמכות – שהרי צד שפסק-דין ניתן לטובתו זכאי הוא לסמוך עליו, ועקרון סופיות הדיון, עקרון שאין מקלים בו ראש. וקל וחומר כאשר עסקינן בפסקי-דין בענייני מקרקעין. כאן, לא פעם נפסק כי אכיפת הדין אינה רק עניינו של פלוני או אלמוני, אלא היא נשמת אפו של שלטון החוק ושל הסדר הציבורי. וכשכך הם פני הדברים, לא במהרה יפתח הפתח להארכה, ולא במהרה ייכנס דרכו מי שמבקש להשהות את קיום פסק-הדין (בג"ץ 2297/15 **חאפז מחמוד עבד אלחלים אחמד נ' שר הביטחון**, פסקה 12 (נבו 28.01.2019)).

ובמיושם לענייננו

13. פסק הדין מושא הבקשה ניתן בתאריך 1.9.2024, ולא הוגש עליו ערעור, משכך, בעת הגשת הבקשה, פסק הדין הוא פסק דין חלוט (ההחלטה שבכותרת, היא החלטה מאוחרת לפסק-הדין והיא נוגעת לביצועו האופרטיבי, ומשכך היא טפלה לפסק-הדין, ולא מאריכה את המועד להגשת ערעור על פסק-הדין [ע"א 804/24 **דב מאיר בנזימן נ' דניאל חיון**, בפסקה 13 (נבו 28.02.2024)]).

14. עיון בתיק הבניין¹, מעלה כי הבקשה שהגישו הנתבעים הוגשה רק בתאריך 11.12.2024

¹ הבקשה מופיעה בתיק הבניין במרשתת בכתובת:

https://www.bnei-brak.muni.il/Service/engineering/Pages/tik_binyan.aspx#request/202401323



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2022
מס' בקשה: 6/94/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בקשות להיתר

פרטי בקשה להיתר

מספר הבקשה:	כתובת:	תאריך הגשה:
202401323	דנגור 25 בני ברק	11/12/2024

15. עוד אפשר לראות גם את בעלי העניין בבקשה, ואת האירועים בקשר עם הבקשה:

בעלי עניין (5)	
סוג בעל עניין	
שם בעל עניין	
מבקש	בנישתי
עורך	יצחק יוסף זילברברג
אחראי שלד	כהן זאב
מתנגד	בבאני שולמית
בודק אחראי	רבקה
גושים וחלקות (0)	
מספר גוש	מספר חלקה
מספר מגרש	יעוד
לא נמצאו נתונים	
אירועים (2)	
סוג אירוע	תאריך אירוע
תאריך סיום אירוע	
נוכחי	11/12/2024
סגור	11/12/2024
	11/12/2024
	פתיחת חיק בקשה
ישיבות והחלטות הועדה (0)	
שם הועדה	מספר ישיבה
תאריך ישיבה	יום בשבוע
שעה	תאריך עברי
לא נמצאו נתונים	
גליון דרישות (0)	
דרישה	סטטוס
תאריך	הערות
לא נמצאו נתונים	
ארכיב מסמכים (0)	
שם המסמך	נושא
תאריך	
לא נמצאו נתונים	

16. והנה כך, פסק-הדין ניתן בתאריך 1.9.2024, אך לא מיהרו הנתבעים לקיימו. רק בתאריך 11.12.2024, למעלה משלושה חודשים לאחר שניתן, נפתח תיק בקשה להיתר – ואף לא חלף יום וכבר נסגר אותו תיק. כך שבניגוד לטענת הנתבעים ולפיה "קבלת ההיתר נמצאת בשלבים מתקדמים" (סעיף 3 לתצהיר הנתבעים), הרי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2022
מס' בקשה: 6/94/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהלכה למעשה תחת שיקיימו הם לאלתר את שנפסק לא פעלו הנתבעים תקופה ארוכה לביצוע פסק הדין.

17. עיקרון-העל של סופיות הדיון אינו אך כלל טכני גרידא, אלא יסוד חשוב במשפטנו. כעין קו-הסיום, קו-גבול שאין עוברין אותו אלא במקרים נדירים. וכאשר יבוא פלוני וינסה לפרוץ את הגבול, יידרש הוא להיכנס בשער שפתחו צר כקוף המחט. והנה, הנתבעים בענייננו ביקשו לעשות כן, אך כשלו מהרמת הנטל הכבד המונח על שכמם - לא הוכיחו כי מקרה נדיר הוא, ולא שכנעו כי יש הצדקה לחרוג מן הכלל. ודין בקשתם - להידחות.

18. טרם סיום, אוסיף כי גם מועד הגשת הבקשה, פועל נגדה כשלעצמו, וחותר את דינה לשבט, ולא לחסד. שהרי, כלום לא ידעו הנתבעים על-אודות המועדים שנקבעו בפסק-הדין? וכי לא נודע להם אותו מועד מדויק שנקצב להם לקיום החובה שהוטלה עליהם? פסק-הדין ניתן בתאריך 1.9.2024, ובו נקצבו 120 ימים לביצועו - שחלפו בתאריך 30.12.2024. הבקשה שבכותרת, הוגשה רק בתאריך 6.2.2025, ימים רבים לאחר תום המועד לביצוע סופי של פסק הדין. וכל זאת, בלי לבקש ארכה מבעוד מועד וקודם חלוף הימים שנקצבו. משכך, גם מטעם זה, אין לקבל את הבקשה ודינה דחייה [ראו והשוו: רע"פ 1429/19 באסמה מוחמד עלי עיסא נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, בפסקה 5 (נבו 24.02.2019); רע"פ 2517/10 חיים זילבר נ' עיריית ירושלים-מדינת ישראל, בפסקה 1 (נבו 28.03.2010); רע"א 1887/21 יצחק זאדה נ' מעיין פייזק, בפסקה 14 (נבו 17.03.2021)].

19. אשר לייתר טענות הצדדים כפי שהועלו בבקשה ובתגובה- לא מצאתי בהן ממש והן נידחות.

לסיכום:

20. בקשת הנתבעים נדחית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2022
מס' בקשה: 6/94/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. אשר להוצאות הבקשה, ובשים לב לתקנה 53 לתקנות, הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובעת את הוצאות הבקשה, בסך כולל של 1,200 ₪, וזאת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא התשלום הוצאות ריבית והצמדה ממועד מתן ההחלטה ועד למלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, ו' אדר תשפ"ה, 06 מרץ 2025, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה